

0010712-66.2010.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico

Réu:

Jeane Ferreira da Costa

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

Jeane Ferreira da Costa foi denunciada como incurso no art. 33, parágrafo 3º da Lei 11343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010712-66.2010.8.26.0562 - Controle nº 2010/000181-CLJ

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico

Réu:

Jeane Ferreira da Costa

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

Jeane Ferreira da Costa foi denunciada como incurso no art. 33, parágrafo 3º da Lei 11343/2006, c.c. o artigo 29 do Código Penal, porque no dia 22 de março de 2010, por volta das 09h00, na Rua Bittencourt, esquina com a Avenida Senador Feijó, no bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, juntamente com Gabriela Oliveira da Silva, de comum acordo, com unidade de propósito e auxiliando-se mutuamente, foram surpreendidas por policiais militares trazendo consigo, sem autorização legal e para consumo compartilhado, uma bolsa contendo 54 (cinquenta e quatro) invólucros da droga conhecida por crack, razão pela qual foram detidas (fls. 1d-3d).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2010 (fls. 72-73). Citada por edital (fl. 84), o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 02 de março de 2011 (fl. 86).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição (fls. 217-218).

Decido.

O lapso prescricional para o art. 33, parágrafo 3º da Lei 11.343/2006 é de 4 anos, eis que a pena máxima prevista é de 1 ano e multa.

Na hipótese, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 02 de março de 2011 (fl. 86).

E, nos termos da Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, razão pela qual perdurou até 01 de março de 2019.

De lá para cá, já decorreram mais de 3 anos.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jeane Ferreira da Costa, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

P.I.C.

Santos, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA